

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 734/2538

บริษัททวิกิจประกันภัย จำกัด

โจทก์

นางสาวสุวรรณา ชัยมงคลานนท์ กับ

พวก

จำเลย

นายอนัน ลากเอกอุดม ทนายจำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า รับฎีกาเฉพาะประเด็นเรื่องฟ้องเคลือบคลุมหรือไม่ ซึ่งเป็นข้อกฎหมายส่วนประเด็นอื่นเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับ จำเลยที่ 1 เห็นว่า ฎีกาประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องนั้นโจทก์มิได้นำสืบข้อเท็จจริงประกอบให้เห็นชัดทั้งพยานเอกสารและพยานบุคคลยืนยันได้ว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องจริง โจทก์จึง ไม่มีอำนาจฟ้อง เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อย และฎีกาประเด็นเรื่องฝ่ายใดเป็นฝ่ายประมาทนั้น จำเลยที่ 1 ได้กล่าวอ้างแล้วว่า ฝ่ายโจทก์ขัดรถยนต์ด้วยความเร็วสูง เกินกว่ากฎหมายกำหนดไว้ มิได้ขัดชิดซ้าย และมิได้ ใช้ความระมัดระวังตามวิญญูชนอันพึงมี ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง ประกอบกับข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาต่อไปทุกประเด็น หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 149 แผ่นที่ 2) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 63,467 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่โจทก์เข้ารับช่วงสิทธิ (วันที่ 18 กันยายน 2533) จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่

2 และยกฟ้องแย้ง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาบางประเด็นดังกล่าว (อันดับ 113) จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 138)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ในประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องนั้น จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าโจทก์มิได้นำสืบข้อเท็จจริงให้เห็นชัดว่าโจทก์มีอำนาจฟ้อง จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาที่ว่าฝ่ายใดประมาทนั้น ก็เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาในประเด็นเหล่านี้ชอบแล้ว ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ในประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องนั้น จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าโจทก์มิได้นำสืบข้อเท็จจริงให้เห็นชัดว่าโจทก์มีอำนาจฟ้อง จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาที่ว่าฝ่ายใดประมาทนั้น ก็เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาในประเด็นเหล่านี้ชอบแล้ว ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-จรัญ หัตถกรรม-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ